



2022 YILI ZABIT KÂTİBİ UYGULAMALI SINAV METİNLERİ

Metin

27

dava ehliyeti medeni hukuktaki fiil ehliyetinin medeni usul hukukundaki karşılığıdır dolayısıyla medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bütün gerçek ve tüzel kişilerin dava ehliyeti vardır ayırt etme gücüne sahip ergin bulunan ve kısıtlı olmayan herkes dava ehliyetine sahiptir ancak ayırt etme gücüne sahip küçüklerle kısıtlılar kural olarak dava ehliyetine sahip değildir ayrıca ayırt etme gücüne sahip olmayanların fiil ehliyetleri bulunmaz fiil ehliyeti bulunmayan kişilerin dava ehliyetleri yoktur dava ehliyeti bulunmayan kişilerse davada yasal temsilcileri tarafından temsil edilirler kişilerin bizzat dava açması veya yetkili kıldığı temsilciyle davayı takip edebilmesi için dava ehliyetine sahip olmaları gerekir buradan anlaşılacağı üzere dava ehliyeti tarafa ilişkin dava şartıdır ancak dava ehliyeti olmayan kişilerin dava açması veya dava ehliyeti olmayan kişilere dava açılması halinde dava hemen reddedilmez dava ehliyeti olmayan kişiler tarafından dava açılmışsa mahkeme söz konusu tarafın yasal temsilcilerine tebligat gönderir tebligatta yasal temsilcilere davaya devam edilip edilmeyeceğine yönelik karar verilmek üzere uygun bir süre tanınır yasal temsilciler verilen sürede davaya onay verirlerse davaya yasal temsilciler tarafından devam edilir ancak yasal temsilciler kendilerine verilen süre içerisinde cevap vermez veya davaya onay vermezlerse dava reddedilir diğer taraftan dava ehliyeti olmayan birine dava açılmışsa dava dilekçesi davalının yasal temsilcisine gönderilir yasal temsilci bulunmuyorsa davalıya mahkeme tarafından yasal temsilci atanır gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de dava ehliyetine sahiptir hem özel hukuk tüzel kişilerinin hem de kamu tüzel kişilerinin dava ehliyetleri vardır tüzel kişiler davada kendilerini temsile yetkili organlar aracılığıyla temsil edilirler ancak verilen hüküm sadece tüzel kişinin temsil organını değil tüzel kişinin tamamını etkiler dava dilekçesinde davacı ve davalı taraflar dava ehliyetine sahiptirler dava içerisindeki iş ve işlemleri yapabilirler tarafların davaları sonuçlandırıp kendileri için hüküm almaları ancak dava takip yetkisine sahip olmalarıyla mümkündür dolayısıyla davanın geçerli şekilde açılıp incelenerek sonuca bağlanmasında davayı açanın dava takip yetkisine sahip olması gerekir çünkü dava takip yetkisi dava konusu hukuki ilişkinin tarafı olmaktır dava konusu hak ya da hukuki ilişkinin tarafı olmaksızın verilecek hükümden doğrudan etkilenmek demektir